

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4238/2530

พนักงานอัยการประจำศาล จังหวัด
มินบุรี

นายทวิวัฒน์ คงธนาสมบูรณ์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.วิเทศพินาศ พ.ศ.2498 มาตรา 6, มาตรา 22

เมื่อศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานมีเครื่องวิเทศพินาศและส่วนใด ๆ
แห่งเครื่องวิเทศพินาศโดยไม่ได้รับอนุญาต บรรดาเครื่องวิเทศพินาศหรือส่วนใด
ๆ แห่งเครื่องวิเทศพินาศที่จำเลยมีไว้โดยยังมิได้รับอนุญาตจึงเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เป็น
ความผิดและต้องริบตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติวิเทศพินาศพ.ศ. 2498

ฎีกาของจำเลยว่าทรัพย์สินสองรายการตามบัญชีทรัพย์สินของโจทก์ไม่ได้เกี่ยวข้อง
หรือใช้ประกอบเครื่องวิเทศพินาศในการสื่อสารจึงไม่ใช่ส่วนใด ๆ แห่งเครื่องวิเทศ
พินาศนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวิเทศพินาศ พ.ศ.
2498มาตรา 6,2, 23 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่ม
เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ริบของกลางทั้งหมด
เพื่อให้ไว้ในราชอาณาจักรกรมไปรษณีย์โทรเลขต่อไป

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 6, 22, 23 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4ฐานมีไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ 1,000 บาท ฐานใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับ 1,000 บาท ฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมปรับ 1,000 บาทรวมปรับ 3,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงปรับ 1,500 บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางนั้นศาลเห็นว่า ตามสภาพมิใช่ทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายเพียงแต่มีได้ดำเนินการรับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งจำเลยอ้างว่าได้ขออนุญาตต่อทางราชการแล้วจึงยังไม่สมควรให้ริบให้ยกคำขอของโจทก์เสีย

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบทั้งหมด เพื่อให้ไว้ในราชอาณาจักรกรมไปรษณีย์โทรเลข นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ปรับจำเลยสถานเดียว คงแก้เฉพาะให้ริบของกลางถือว่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อยจำเลยฎีกาได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ที่จำเลยฎีกาว่า แบตเตอรี่ชาร์ตเตอรี่ห่อไฮเบอร์เวอร์อะเคปเตอร์และเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ห่อ ที.โอ.เคนวู้ด แบบเสียบไฟเข้าเครื่องชาร์ตตามบัญชีทรัพย์สินอันดับ 2 และอันดับ 7 มิได้เกี่ยวข้องหรือใช้ประกอบเครื่องวิทยุคมนาคมในการสื่อสารศาลจึงไม่มีอำนาจริบนั้นเป็นการฎีกาว่าทรัพย์สินทั้งสองรายการ

นั้นไม่ใช่ส่วนใด ๆ แห่งเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งจำเลยมิได้ให้การต่อสู้มาตั้งแต่ศาลชั้น
ต้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า เครื่อง
วิทยุคมนาคมของจำเลยมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดตามความหมายแห่ง
กฎหมายและจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 6 บัญญัติ
ว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดทำมิ ใช้ นำเข้า หรือนำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือส่วนใด ๆ
แห่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานผู้ออกใบอนุญาต"ฉะนั้น บรรดาเครื่องวิทยุคมนาคมหรือส่วนใด ๆ แห่ง
เครื่องวิทยุคมนาคมที่จำเลยมิได้จึงเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิด เว้นแต่จำเลยจะได้
รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต เมื่อจำเลยยังมิได้รับอนุญาตและศาล
ก็ได้พิพากษาลงโทษจำเลยแล้ว เครื่องวิทยุคมนาคมและส่วนใด ๆ แห่งเครื่องวิทยุ
คมนาคม ที่จำเลยมิได้เป็นความผิดจึงต้องริบ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ